

研究員 の眼

米有権者登録制度改革の行方 トランプ大統領が SAVE Act にこだわる理由

経済研究部 主任研究員 窪谷 浩
(03)3512-1824 kubotani@nli-research.co.jp

トランプ大統領、住宅政策より選挙制度改革を優先

米国では、選挙資格を事前に確認して有権者名簿を整備するため、投票に先立ち有権者登録を行うことが原則となっており（ノースダコタ州を除く）、有権者登録や選挙管理は州政府が担っている。このため、有権者登録の方法や本人確認の要件は州ごとに異なる。一方、連邦憲法は、連邦議会に連邦選挙の「時・場所・方法」に関するルールを定める権限を認めており、1993年の全国有権者登録法（NVRA）や02年のヘルプ・アメリカ投票法（HAVA）などを通じて、連邦選挙について一定の共通ルールが整備されてきた。もっとも、登録方法などの具体的な運用は引き続き州が担っており、連邦法と州法が併存する仕組みとなっている。

こうした中、トランプ大統領は26年6月、上下両院で可決された住宅関連法案「21世紀住宅法¹」に対して拒否権こそ発動しなかったものの、署名を保留した。これは、有権者登録の厳格化を柱とする「米国有権者資格保護法」（Safeguard American Voter Eligibility Act、以下 SAVE Act）を可決していない上院に対し、住宅法案への署名保留を事実上の圧力材料として、同法を成立させるよう求めるものだった。住宅不足や住宅価格高騰が続く中、この対応は住宅政策よりも選挙制度改革を優先する姿勢を鮮明にしたものといえる。「21世紀住宅法」は米国憲法の規定²に基づき、7月11日に大統領の署名なしに自然成立した。一方、トランプ政権が SAVE Act の成立に強くこだわる背景には、今年11月の中間選挙を見据えた政治戦略がある。

SAVE Act とは何か

有権者登録に際しては、現行制度では、米国市民であることを宣誓し、署名することが求められているものの、原則として市民権を証明する書類の提出は義務付けられていない。SAVE Act は、有権者登録時に米国市民であることを証明する書類の提出を義務付ける法案である。具体的には、パスポートや出生証明書、帰化証明書などの提出を求めるほか、各州に対しても有権者登録時の市民権確認手

¹ 21世紀住宅法（正式名称は「21世紀 ROAD 住宅法」）は、住宅建設の促進、住宅供給の拡大、許認可手続きの簡素化などを目的とした超党派の住宅関連法案。共和・民主両党の幅広い支持を得て上下両院で可決された。

² 米国憲法第1条第7節第2項（Presentment Clause）は、大統領が法案受領後10日以内（日曜日を除く）に署名も拒否権も行使せず、議会も休会していない場合には、法案は署名がなくても法律として成立すると定めている。

続きの厳格化を義務付ける。また、連邦選挙で投票する際には、写真付き身分証明書の提示も求めている。なお、法案は既に登録済みの有権者に一律の再登録を義務付けるものではなく、新たな有権者登録時などを対象として、市民権証明書類の提出を求めている。

法案を主導した下院共和党は、連邦法で非市民による投票は禁止されているものの、有権者登録制度は州ごとに運用が異なり、市民権確認が十分ではないケースもあると主張する。そのため、市民権確認を全国的に厳格化することで、不正投票を未然に防ぎ、選挙制度に対する国民の信頼回復につながると訴えている。

これに対し民主党は、非市民による投票は現行法でも違法であり、実際に摘発される事例は極めて少ないと反論する。また、出生証明書などを容易に用意できない有権者や、結婚による改姓で身分証明書と出生証明書などの氏名が一致しない女性など、適法な有権者の投票権を制約する恐れがあると法案に反対している。

このように、SAVE Act を巡る対立は、単なる有権者登録制度の見直しではない。選挙の公正性をどこまで重視するかと、投票機会をどこまで確保するかという、両党の基本的な考え方の違いを象徴する法案となっている。

成立を阻む上院の壁

SAVE Act の成立には高いハードルがある。共和党が多数派を占める下院では法案は可決された。一方、上院（定数 100）では、多くの法案で議事妨害（フィリバスター）を打ち切るため 60 票が必要となる。共和党は 53 議席にとどまっており、通常の立法手続きでは、民主党の協力なしに法案を成立させることは容易ではない。

民主党は一貫して法案に反対しているため、超党派で可決に必要な賛成票を確保できる見通しは立っていない。

一方、下院共和党は国防関連法案など、成立の必要性が高い大型法案に SAVE Act を付加することで、上院に対応を迫る戦略も模索している。ただし、大型法案に盛り込んだ場合でも上院で当該条項が削除される可能性があるほか、上院で審議を打ち切って採決に進むには原則として 60 票が必要となるため、成立のハードルが大きく下がるわけではない。また、歳出や歳入に関する法案を上院で単純過半数により可決できる「財政調整措置（Budget Reconciliation）」を活用する案も取り沙汰されている。ただし、財政調整措置に盛り込めるのは原則として歳入や歳出に直接影響する規定に限られる。有権者登録や投票時の本人確認の厳格化を目的とする SAVE Act は財政との関連性が乏しく、法案の主要規定を組み込むことは容易ではない。このため、中間選挙までに残された議会日程も踏まえると、法案が選挙前に成立する可能性は依然として高くないとみられる。

トランプ大統領が SAVE Act にこだわる理由

このように、SAVE Act が中間選挙前に成立する可能性は高くはない。仮に選挙前に成立した場合、市民権証明書類の提出は主に新たな有権者登録者が対象となる一方、投票時の写真付き身分証明書の提示義務は既に登録済みの有権者にも及ぶ。このため、26 年中間選挙への影響は、法案の成立時期や各州の対応状況などに左右され、現時点でその効果を見通すことは難しい。

一方、仮に中間選挙までの成立や制度の本格運用が間に合わなくても、その後に各州で制度整備が進めば、将来の連邦選挙では新たな有権者登録制度がより広く運用される可能性がある。

また、トランプ大統領にとって SAVE Act は、制度変更そのものだけでなく、政権が進める選挙制度改革の重要な法案という政治的な意味合いも持つ。同法の成立を目指す姿勢を示すことで、公約の実現に向けた意思を支持層に示すとともに、民主党との政策の違いを鮮明にする狙いがあるとみられる。このため、トランプ政権は今後も SAVE Act の成立に向けた働きかけを続ける可能性が高い。